

Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 91	**Ausgegeben zu Dresden am** 13. November 2026

Inhaltsverzeichnis

13. November 2026	Gesetz zur Einführung eines Staatsschutzamt-Errichtungsgesetzes	**Seite** 2

Gesetz

zur Einführung eines Staatsschutzamt-Errichtungsgesetzes

vom 13. November 2026

Die Volkskammer hat am 13. November 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Einführung eines Staatsschutzamt-Errichtungsgesetzes

Gesetz zur Errichtung des Landesamtes für Staatsschutz des Freistaates Ostdeutschland (Staatsschutzamt-Errichtungsgesetz – LfStErrG)

Abschnitt 1
Errichtung und Rechtsstellung

§ 1
Errichtung, Rechtsstellung, Sitz

(1) Es wird das Landesamt für Staatsschutz des Freistaates Ostdeutschland (Landesamt für Staatsschutz) errichtet. Es ist eine obere Landesbehörde im Geschäftsbereich des für den Geschäftsbereich Frieden zuständigen Mitglieds des Staatsrates (zuständiges Mitglied des Staatsrates).

(2) Das Landesamt für Staatsschutz hat seinen Sitz in Dresden. Außenstellen können durch das zuständige Mitglied des Staatsrates eingerichtet werden.

§ 2
Verfassungsschutzbehörde

(1) Das Landesamt für Staatsschutz ist die Behörde für Verfassungsschutz des Freistaates Ostdeutschland im Sinne des Bundesverfassungsschutzgesetzes, des Artikel 10-Gesetzes, des Antiterrordateigesetzes und der übrigen Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder.

(2) Seine Aufgaben und Befugnisse ergeben sich aus diesem Gesetz, aus dem Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetz und aus anderen Rechtsvorschriften.

Abschnitt 2
Befugnisse

§ 3
Nachrichtendienstliche Überwachung

(1) Das Landesamt für Staatsschutz darf Personen, Personenzusammenschlüsse und Bestrebungen, die Gegenstand seiner Aufgaben sind, mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwachen. Die Überwachung ist zulässig, wenn sie durch Beschluss angeordnet ist.

(2) Der Beschluss wird gefasst

1. für Beschränkungen des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses von der nach § 6 Absatz 2 des Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetzes zuständigen obersten Landesbehörde nach Maßgabe des Artikel 10-Gesetzes,
2. für sonstige Überwachungsmaßnahmen, die nach dem Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetz einer vorherigen Anordnung bedürfen, von der Staatsschutzkommission nach dem Staatsschutz-Kontrollgesetz,
3. im Übrigen von der Präsident:in des Landesamtes für Staatsschutz.

(3) Voraussetzungen, Dauer und Durchführung der Überwachung richten sich nach dem Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetz.

§ 4
Durchsuchung und Beschlagnahme

(1) Das Landesamt für Staatsschutz darf zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person, für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Einrichtungen der kritischen Infrastruktur, die von einer terroristischen Straftat oder von einer Sabotagehandlung ausgeht,

1. Personen und Sachen durchsuchen,
2. Wohnungen und sonstige Räume betreten und durchsuchen,
3. Sachen beschlagnahmen, insbesondere Waffen, Sprengmittel, Tatmittel, Datenträger und Kommunikationsgeräte.

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nur auf Anordnung des Gerichts durchgeführt werden. Zuständig ist das Amtsgericht am Sitz des Landesamtes für Staatsschutz. Der Antrag wird von der Präsident:in oder der Vizepräsident:in gestellt. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.

(3) Die Anordnung ergeht schriftlich und bestimmt die Person, die Räume oder die Sachen, auf die sich die Maßnahme bezieht, sowie Art, Umfang und Zweck der Maßnahme. Sie ist auf höchstens einen Monat zu befristen.

(4) Für die Durchführung gelten die Vorschriften des Ostdeutschen Polizeivollzugsdienstgesetzes über die Durchsuchung von Personen, Sachen und Wohnungen und über die Verwahrung, Verwertung und Herausgabe sichergestellter Sachen entsprechend. Unmittelbaren Zwang wendet das Landesamt für Staatsschutz nicht selbst an; hierzu ersucht es die Volkspolizei um Vollzugshilfe.

(5) Ergeben sich bei der Maßnahme zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat, unterrichtet das Landesamt für Staatsschutz unverzüglich die zuständige Staatsanwaltschaft und übergibt ihr die beschlagnahmten Sachen auf Verlangen. Die Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden bleiben unberührt.

(6) Jede Maßnahme nach Absatz 1 ist zu dokumentieren und der Staatsschutzkommission unverzüglich mitzuteilen. Die betroffene Person ist nach Abschluss der Maßnahme zu benachrichtigen, sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der Maßnahme möglich ist; § 12 des Artikel 10-Gesetzes gilt entsprechend.

§ 5
Weisungsbefugnisse

(1) Die Präsident:in des Landesamtes für Staatsschutz ist gegenüber allen Abteilungen, Außenstellen und Bediensteten des Landesamtes weisungsbefugt.

(2) In Angelegenheiten der Terrorismusabwehr und der Sabotageabwehr kann das Landesamt für Staatsschutz den Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des zuständigen Mitglieds des Staatsrates fachliche Weisungen erteilen, soweit dies zur Abwehr einer gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Gefahr nach § 4 Absatz 1 erforderlich ist. Die Weisungen ergehen schriftlich oder werden, wenn dies wegen der Eilbedürftigkeit nicht möglich ist, unverzüglich schriftlich bestätigt.

(3) Weisungen nach Absatz 2 sind dem zuständigen Mitglied des Staatsrates unverzüglich mitzuteilen. Es kann sie jederzeit aufheben oder ändern.

(4) Weisungen nach Absatz 2 dürfen nicht dazu dienen, Maßnahmen herbeizuführen, die das Landesamt für Staatsschutz nach diesem Gesetz oder dem Staatsschutz- und

Nachrichtendienstgesetz selbst nicht treffen dürfte. Weisungen in laufenden strafrechtlichen Ermittlungsverfahren sind unzulässig. Die Volkspolizei und die Kasernierte Grenzpolizei sind von Absatz 2 ausgenommen.

§ 6
Verhältnis zur Polizei

(1) Das Landesamt für Staatsschutz und Polizeidienststellen oder die Kasernierte Grenzpolizei dürfen einander nicht angegliedert werden. Bedienstete des Landesamtes für Staatsschutz dürfen nicht zugleich einer Polizeidienststelle oder der Kasernierten Grenzpolizei angehören.

(2) Über die Befugnisse nach den §§ 3 bis 5 hinaus stehen dem Landesamt für Staatsschutz polizeiliche Befugnisse nicht zu. Polizeidienststellen sind dem Landesamt für Staatsschutz gegenüber nicht weisungsbefugt.

Abschnitt 3
Organisation

§ 7
Leitung

(1) Das Landesamt für Staatsschutz wird von einer Präsident:in geleitet. Die amtierende Person muss die Befähigung zum Richteramt besitzen.

(2) Die Präsident:in wird vom Staatsrat auf Vorschlag des zuständigen Mitglieds des Staatsrates ernannt. Vor der Ernennung ist das Parlamentarische Kontrollgremium nach dem Staatsschutz-Kontrollgesetz anzuhören.

(3) Die Präsident:in wird durch eine Vizepräsident:in vertreten. Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 8
Gliederung

(1) Das Landesamt für Staatsschutz gliedert sich mindestens in Abteilungen für

1. Terrorismusabwehr,
2. Spionage- und Sabotageabwehr einschließlich des Schutzes kritischer Infrastruktur,
3. Aufklärung extremistischer und verfassungsfeindlicher Bestrebungen,
4. Cyberabwehr,
5. Zentrale Dienste, Recht und Datenschutz.

(2) Die:der behördliche Datenschutzbeauftragte:r und die Innenrevision sind der Präsident:in unmittelbar zugeordnet und in dieser Funktion weisungsfrei.

(3) Das Nähere zur Organisation regelt das zuständige Mitglied des Staatsrates durch Verwaltungsvorschrift. Sie ist dem

Parlamentarischen Kontrollgremium für den Staatsschutz vorzulegen.

§ 9
Aufsicht

(1) Das zuständige Mitglied des Staatsrates führt die Dienst- und Fachaufsicht über das Landesamt für Staatsschutz.

(2) Das Landesamt für Staatsschutz unterrichtet das zuständige Mitglied des Staatsrates fortlaufend über seine Tätigkeit, insbesondere über Erkenntnisse zu terroristischen Gefährdungen, über Maßnahmen nach den §§ 5 bis 8 des Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetzes und über Maßnahmen und Weisungen nach den §§ 4 und 5 dieses Gesetzes.

(3) Weisungen, die eine Maßnahme gegen eine bestimmte Partei, Fraktion oder ein Mitglied der Volkskammer betreffen, ergehen schriftlich und sind dem Parlamentarischen Kontrollgremium für den Staatsschutz unverzüglich mitzuteilen.

§ 10
Personal

(1) Bedienstete des Landesamtes für Staatsschutz müssen jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten. Sie werden vor ihrer Einstellung einer erweiterten Sicherheitsüberprüfung mit Sicherheitsermittlungen nach dem Ostdeutschen Sicherheitsüberprüfungsgesetz unterzogen.

(2) Maßnahmen nach § 4 dürfen nur von Bediensteten durchgeführt werden, die hierfür besonders ausgebildet und von der Präsident:in bestimmt sind.

(3) Bedienstete können sich in dienstlichen Angelegenheiten ohne Einhaltung des Dienstweges an das Parlamentarische Kontrollgremium für den Staatsschutz wenden. Sie dürfen deswegen nicht benachteiligt werden.

§ 11
Haushalt

(1) Die Personal- und Sachausstattung des Landesamtes für Staatsschutz wird im Einzelplan für den Geschäftsbereich Frieden in einem eigenen Kapitel veranschlagt.

(2) Teile des Wirtschaftsplans, deren Bekanntwerden die Arbeit des Landesamtes gefährden würde, werden geheim gehalten. Sie werden dem Parlamentarischen Kontrollgremium für den Staatsschutz zur Beratung und dem Rechnungshof zur Prüfung vorgelegt.

Abschnitt 4
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 12
Übergang des Landesamtes für Verfassungsschutz

(1) Das nach dem Ostdeutschen Verfassungsschutzgesetz bestehende Landesamt für Verfassungsschutz geht mit Inkrafttreten dieses Gesetzes im Landesamt für Staatsschutz auf. Das Landesamt für Staatsschutz tritt in alle Rechte und Pflichten des Landesamtes für Verfassungsschutz ein.

(2) Die Beamt:innen und Tarifbeschäftigten des Landesamtes für Verfassungsschutz werden mit Inkrafttreten dieses Gesetzes Bedienstete des Landesamtes für Staatsschutz. Ihre Rechtsstellung bleibt im Übrigen unberührt.

(3) Akten, Dateien und sonstige Unterlagen gehen auf das Landesamt für Staatsschutz über. Für ihre weitere Verarbeitung gilt das Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetz.

(4) Die Präsident:in des Landesamtes für Verfassungsschutz nimmt die Aufgaben nach § 7 bis zur Ernennung einer Präsident:in nach § 7 Absatz 2 wahr, längstens bis zum 30. Juni 2027.

§ 13
Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes, Artikel 16 Absatz 1 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland), des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes, Artikel 27 Absatz 1 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland), auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 30 Absatz 1 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland) und auf Eigentum (Artikel 14 des Grundgesetzes, Artikel 31 der Verfassung des Freistaates Ostdeutschland) eingeschränkt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

Dresden, den 13. November 2026

Dr. Karl Honecker
Der STAATSPRÄSIDENT